

1500139-97.2022.8.26.0585

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Viviane Cristina Parizotto De Oliveira

Comarca: Presidente Venceslau

Foro: Foro de Presidente Venceslau

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... consigo" e "guardar" já configura o crime de tráfico, não sendo necessário o flagrante no exato momento da venda a terceiras pessoas.

A condenação por tráfico, portanto, é de rigor, uma vez que está evidenciado que a acusada praticou o crime de tráfico de entorpecentes, não conseguindo a defesa produzir prova alguma em sentido contrário.

Certa a condenação, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Venceslau

Foro de Presidente Venceslau

2ª Vara

Av. Faustino Rodrigues Azenha , 1500, . - Jardim Europa

CEP: 19400-000 - Presidente Venceslau - SP

Telefone: (18) 3271-3644 - E-mail: venceslau2@tjsp.jus.br

1500139-97.2022.8.26.0585 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500139-97.2022.8.26.0585

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Ré:

ARIANE CAMILA CONGO

C O N C L U S ã O

Em 14 de setembro de 2022, faço conclusão destes autos ao(à) MM(^a). Juiz(íza) de Direito: Dr(^a). Viviane Cristina Parizotto Ferreira. Eu, (a) Ana Laura Maldonado de Oliveira Andrade - Escrevente Técnico Judiciário

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de ARIANE CAMILA CONGO, qualificada a fls. 05, como incurso no artigo 33, "caput", c.c, artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, pois no dia 18 de junho de 2022, às 08h30min, na Rodovia SPA 619/270, 626, Penitenciária II, nesta cidade e comarca de Presidente Venceslau, a denunciada trazia consigo para fins de tráfico 02 (dois) invólucros contendo a substância entorpecente vulgarmente conhecida como "maconha", pesando aproximadamente 112,69g (cento e doze gramas e sessenta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta na denúncia, no dia e local dos fatos, a indiciada foi surpreendida por agentes penitenciárias, durante o procedimento de revista realizado dentro do estabelecimento prisional, com um invólucro introduzido dentro de seu corpo. Após ser encaminhada ao Hospital Santa Casa e depois de passar pelo procedimento de Raio-X, ficou demonstrado que no interior do corpo da denunciada estavam introduzidos 02 (dois) invólucros contendo "maconha". Também foram encontrados manuscritos que destacavam atividades ilícitas sobre tráfico de drogas.

A denúncia (fls. 110/111) veio acompanhada do incluso inquérito policial iniciado mediante flagrante (fls. 01/47).

Certidão estadual de distribuições criminais (fls. 54).

Folha de antecedentes (fls. 55/56).

Realizada a audiência de custódia (fls. 64/67), a prisão em flagrante foi convertida em liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares.

Alvará de soltura cumprido e encartado - fls. 175/177.

Laudos definitivos de substância entorpecente (fls. 96/98 - fls. 113/115).

Defesa preliminar apresentada às fls. 129/132, ocasião em que a defesa constituída pela ré alegou que somente se manifestaria sobre o mérito nas alegações finais.

Houve pedido de gratuidade judiciária.

Decisão de fls. 133 homologou o pedido de arquivamento em relação ao averiguado EDGAR EDUARDO LOURENCINI, diante dos argumentos apresentados pelo Ministério Público, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

A denúncia foi recebida em 19 de agosto de 2022 (fls. 142/145), com designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, a ser realizada de modo virtual.

Em sede de instrução (fls. 170/171), colheu-se o depoimento de uma testemunha, interrogando-se a ré na sequência.

Por ocasião das alegações finais orais (fls. 170/173), o Ministério Público postulou a condenação da ré nos termos da denúncia, observando que a ré é primária e portadora de bons antecedentes, destacando a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, com a fixação do regime inicial fechado e, por disposição legal, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

De seu lado, a defesa postulou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea por parte da ré, prevista no art. 65, III, "d" do Código Penal, bem a aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas. Ademais, alegou a inconstitucionalidade, declarada pelo STF, no que tange à vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requereu a caracterização da figura do tráfico privilegiado, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a aplicação da pena no mínimo legal.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DEFIRO à ré os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

A ação penal é procedente, em que pese o esforço da defesa.

A materialidade do delito se encontra retratada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/11), auto de constatação preliminar (fls. 22/27) e laudos de exame químico-toxicológico (fls. 96/98 - fls. 113/115).

Outrossim, a autoria delitiva se afigura inequívoca nos autos e recai, sem sombra de dúvidas, sobre a ré, senão vejamos.

Por primeiro, anoto que a acusada foi presa em flagrante, que configura a certeza visual do crime. De fato, o quadro flagrancial já é mais que incontestável indicativo de autoria. Nesse sentido, "Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (TJSP, Apelação Criminal nº 01112349.3/7-0000-000, 2ª Câmara, Rel. Eugênio Augusto

Clementi Junior, 05.12.2007).

Quanto às versões apresentadas pela acusada, na fase policial ela confessou a prática delitativa, afirmando que transportava drogas para dentro presídio, a fim entregar para pessoa desconhecida. Contou que quem lhe entregou a droga foi uma pessoa desconhecida nesta cidade, quando desceu do ônibus. Disse que aceitou realizar o trabalho porque precisava pagar uma dívida sua. Reafirmou que sabia que carregava dois invólucros, ciente de que eram drogas, mas não sabia sobre o conteúdo de nenhum deles, dizendo não saber também que carregava os manuscritos (fls. 05).

Em juízo (fls. 170/173), a acusada confirmou a veracidade dos fatos descritos na denúncia, declarando que sabia que era droga. Declarou ainda que realizava visitas há dois anos e nunca teve problemas com tráfico. Afirmou que não sabia para quem era a droga, bem assim que não saiu de casa com o entorpecente, sendo certo que o recebeu na cidade, o qual foi entregue por uma pessoa.

Acerca da confissão, anoto não ser usual que alguém se incrimine falsamente, de sorte que a confissão, sobretudo a judicial, tem grande valor probante, salvo se infirmada pelos demais elementos de prova.

Sobre o tema, já se pronunciou o Tribunal de Justiça deste Estado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL CONFISSÃO JUDICIAL VALIDADE. É válida a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por nenhum elemento dos autos, sobretudo quando amparada pelo conjunto probatório." (TJ-SP - APL: 993070658932 SP, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 09/11/2010, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2010).

A confissão, máxime a judicial, possui valor probatório elevado, somente podendo ser desconsiderada se o conjunto probatório amealhado nos autos autorizar a conclusão de que ela não representa a verdade dos fatos. Hipótese, ainda, em que a confissão judicial da apelante encontrou eco na confissão da outra ré e ambas foram surpreendidas enquanto mantinham a 'res' em seu poder - Prova suficiente para a condenação. 2. Prestação pecuniária - Fixação em 05 salários mínimos -Montante excessivo - Apelante primária e que trabalha em uma avícola, presumindo-se auferir parcos rendimentos. 'Res' que foi apreendida e devolvida às vítimas, que por isso não sofreram maior prejuízo - A pena de prestação pecuniária deve ser fixada em valor fixado que seja suficiente e adequado à prevenção e reprovação do crime, mas sempre levando em consideração a situação econômica do condenado e os danos causados a vítima - Recurso provido em parte para reduzir a pena imposta à apelante para 02 salários mínimos. (TJ-SP - APR: 993071218995 SP, Relator: Elias Junior de Aguiar Bezerra, Data de Julgamento: 19/06/2008, 14ª Câmara de Direito Criminal C, Data de Publicação: 06/08/2008).

E tal confissão ainda se encontra em harmonia com os outros elementos de convicção amealhados nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a testemunha Emely Palmiro Silva em juízo declarou que na data dos fatos estava passando os visitantes no scanner corporal e, no momento que a ré passou, visualizou objeto estranho. Ao passar novamente, a imagem permaneceu igual, motivo pelo qual pediu para que a ré caminhasse para ver se a imagem mudava, passando pela terceira e quarta vez, porém a imagem não mudou. Perguntou se a ré tinha algo no corpo e ela negou, sendo posteriormente encaminhada à Santa Casa, onde foi feito o raio-x e confirmada a presença de dois invólucros. Ao ser indagada, a ré confirmou que tinha um invólucro e retirou. Questionada se tinha mais invólucro, a ré negou, porém depois retirou o segundo. Declarou que os invólucros estavam um na região vaginal e o outro aparentemente na região anal. Essas são as provas dos autos por meio das quais a prática delitativa imputada à acusada na denúncia ficou devidamente comprovada.

In casu, a destinação da droga, qual seja, o nefasto comércio, restou plenamente delineada nos autos, seja pelo flagrante da acusada, sua confissão ou mesmo pelo depoimento da testemunha que estava trabalhando na revista das visitas na data do ocorrido, assim como pela quantidade da droga apreendida (aproximadamente 112,69g). Registre-se que o crime de tráfico é classificado como de ação múltipla e, em consequência, é prescindível a visualização de atos de venda ou entrega de drogas, bastando que qualquer dos núcleos do tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº

11.343/06 estejam configurados, o que se verificou na espécie, onde a acusada trazia consigo drogas para entrega no interior de estabelecimento prisional. Então, ficou comprovado nos autos que a ré estava trazendo consigo, para fins de tráfico, 02 invólucros contendo a substância entorpecente vulgarmente conhecida como "maconha", pesando aproximadamente 112,69g, os quais seriam entregues no interior do presídio, conforme confessado pela própria acusada. Mister salientar ainda que nossas Cortes têm decidido que o tráfico é aferível por indícios, sendo certo que "os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou álibi comprovados, autorizam a condenação" (JTACRESP 51/342).

Com efeito, o crime de tráfico, como sabido, pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade e espécie da droga, sua forma de embalagem, natureza da substância e também, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Vale relembrar também que o simples "trazer consigo" e "guardar" já configura o crime de tráfico, não sendo necessário o flagrante no exato momento da venda a terceiras pessoas.

A condenação por tráfico, portanto, é de rigor, uma vez que está evidenciado que a acusada praticou o crime de tráfico de entorpecentes, não conseguindo a defesa produzir prova alguma em sentido contrário.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

Atentando para as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, observo que a ré é primária e não ostenta Maus antecedentes criminais (fls. 54/56). A culpabilidade, entendida aqui como índice de reprovabilidade da conduta, é normal para a espécie, considerando-se a natureza do delito praticado. A personalidade e a conduta social, ante a falta de elementos concretos de aferição, hão de ser consideradas consoante a moral média. Atenta a esses parâmetros, fixo a pena-base no mínimo-legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor unitário.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico que está presente a atenuante da confissão. Todavia, mantenho a pena no mesmo patamar, eis que fixada no mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, está presente a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o crime foi cometido nas dependências e/ou mediações de estabelecimentos prisionais.

No mesmo sentido colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. Artigo 33, caput, c.c. o 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06. Sentença de procedência. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Prisão em flagrante. Depoimentos dos agentes penitenciários, firmes e coerentes com os demais elementos de convicção, deles não se extraíndo mendacidade ou motivação menos legítima de incriminar falsamente o sentenciado. Condenação mantida. Dosimetria que, no entanto, comporta reparo. Redimensionada a fração de aumento pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Conjuntura do caso concreto que obsta a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Réu portador de Maus antecedentes e reincidente em crime doloso. Mantido o regime inicial fechado. Resposta penal adequada. Sentença reformada em parte. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.** (Apelação Criminal nº 1500895-41.2021.8.26.0618, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, , 16 de fevereiro de 2022) – grifei.

Desta feita, aumento a pena em 1/6, obtendo o montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa.

Noutro giro, deixo de aplicar o redutor da reprimenda previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, vez que, não obstante a ré seja primária, merece uma resposta penal severa, levando-se em conta a quantidade do entorpecente apreendido (aproximadamente 112,69g), aliada à reprovabilidade de sua conduta consistente em tentar ingressar em estabelecimento prisional com entorpecentes.

Destaco a jurisprudência: "A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas" (STF, RHC nº. 94.806, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, 1ª Turma, j. 09.09.2010).

Por tais razões, entendo que não é caso de se aplicar o previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Não havendo outras circunstâncias modificadoras, torno definitiva a pena de 05 anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, em seu valor unitário.

O regime inicial de cumprimento de pena para o delito de tráfico será, a teor do artigo 2º, §1º, da lei 8.072/90, e considerando a gravidade em concreto da ação criminosa da acusada e montante da pena aplicada, o fechado.

Descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional, pois tais benesses contrariam a imposição legal quanto à fixação do regime inicial fechado e ainda porque tal medida não se mostra socialmente recomendável no caso concreto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para CONDENAR ARIANE CAMILA CONGO, RG 46.069.190, CPF 386.970.628-70, mãe MARLENE CONGO, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, por incursa nos artigos 33, caput, e 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ficando cada dia-multa fixado no mínimo legal.

A ré respondeu ao processo em liberdade, de forma que assim poderá recorrer.

Após o trânsito em julgado, proceda-se à destruição das amostras de entorpecente guardadas para contraprova, nos termos do Comunicado CG nº 83/2019 e do artigo 525 das NSCGJ, comunicando-se imediatamente a autoridade policial responsável, que deverá enviar a este Juízo o respectivo auto, não podendo o processo ser arquivado sem esta comunicação.

Vencida, a ré arcará com as custas e despesas processuais, e com o pagamento da verba a que se refere o artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, e o artigo 1.094, inciso I, das NSCGJ, observada a gratuidade judiciária.

Com o trânsito em julgado, cumpra-se o disposto nos artigos 471 e 472 das NSCGJ, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial, oficie-se ao IIRGD e, nos termos do art. 71 do Código Eleitoral, c.c. art. 15, III, da Constituição Federal, e art. 13 da Resolução TSE n 23.461/15, à Justiça Eleitoral, para que o impedimento de votar seja anotado na folha de votação.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Presidente Venceslau, 16 de setembro de 2022.

Viviane Cristina Parizotto Ferreira
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA